



Nr. 16 Kabinettsitzung im Reichstagsgebäude. 5. Februar 1925, 16 Uhr

R 43 I/1399 , Bl. 10-14

Anwesend: Luther, v. Schlieben, Neuhaus, Brauns, Frenken, Stingl, Krohne, Graf v. Kanitz; RSparKom. Saemisch; StS Kempner, Meissner, Geib, Joel, Popitz, Fischer, Hagedorn; Admiral Zenker; MinDir. Pünder, Kiep, Zarden, Sitzler, Grieser; MinR Dorn, Reichard, Wachsmann, Offermann, Quassowski; ORegR Jacobsen; Rittmeister Planck; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Steuergesetzentwürfe.*
2. *Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitigen Besteuerungsrechte des Reichs, der Länder und der Gemeinden.*
3. *Entwurf eines Reichsarbeitsgerichtsgesetzes.*
4. *Entwurf einer Verordnung über Ausdehnung der Unfallversicherung auf gewerbliche Berufskrankheiten.*
5. *Entwurf eines zweiten Gesetzes über Änderungen in der Unfallversicherung.*
6. *Denkschrift über Ruhrentschädigung.*
7. *Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung der deutschen Rentenbank-Kreditanstalt.*
8. *Außerhalb der Tagesordnung: Beantwortung der Interpellationen Müller-Franken und Koch-Weser und Genossen Nr. 374 und 376 der Drucksachen des Reichstags (Aktenpublikation Tirpitz).*
9. *Personalsache (Reichsfinanzminister). [...]*
10. *Beleidigung der Reichsregierung durch den Landwirt Dr. Paul in Hohenstein. [...]*

1. Steuergesetzentwürfe.

- a) Entwurf eines Steuerüberleitungsgesetzes,
- b) Entwurf eines Einkommensteuergesetzes,
- c) Entwurf eines Körperschaftssteuergesetzes,
- d) Entwurf eines Bewertungsgesetzes,

e) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verkehrssteuern und des Verfahrens,

f) Entwurf eines Gesetzes über Vermögens- und Erbschaftssteuer¹.

[Nach kurzer Debatte, in der geringfügige Änderungen beschlossen wurden, stimmte das Kabinett den oben aufgeführten Entwürfen zu².]

g) Entwurf eines Gesetzes über Erhöhung der Bier- und Tabaksteuer.

Nach Vortrag des Entwurfs³ und kurzer Erörterung desselben machte der *Reichskanzler* darauf aufmerksam, daß man bei größerem Ertrag dieser Verbrauchssteuern vielleicht in den sogenannten „kleinen Besserungsschein“ des Londoner Abkommens hineinkommen könne⁴. Es sei eine grundsätzliche Frage, ob man das vielleicht in Kauf nehmen wolle.

Reichsminister des Innern Man solle nicht zu Mitteln greifen, die ein Geschenk für das Ausland darstellten.

Auf Vorschlag des *Reichskanzlers* wurde beschlossen, diese Frage nochmals im Reichsfinanzministerium unter besonderer Berücksichtigung des Gedankens einer progressiven Steigerung der Steuern prüfen zu lassen⁵.

2. Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitigen Besteuerungsrechte des Reichs, der Länder und der Gemeinden.

Nach Vortrag des Entwurfs durch Staatssekretär *Popitz*⁶ führte der *Reichsverkehrsminister* aus, daß die im § 7 Absatz 1 des Entwurfs vorgesehene Zuschußpflicht bei der Reichsbahn auf die Werkstätten beschränkt bleiben müsse⁷.

Der *Reichsminister der Finanzen* sagte eine dementsprechende Abänderung zu.

Dem Entwurf wurde im übrigen unverändert zugestimmt⁸.

1 Über Bedeutung und Inhalt dieser Entwürfe, die am 23. 1. vorgelegt worden waren (R 43 I/2396, Bl. 10-197 und 1398, R 43 I/1398, Bl. 123-283), s. die ausführlichen Darlegungen des RFM in seinem Schreiben an die Rkai gleichen Datums (Dok. Nr. 7).

2 Der RFM leitet die Entwürfe am 5. 2. dem RR (RR-Drucks. Nr. 20, Bd. 1925 I) und am 23. 4. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 794-799, Bd. 400). Dieser nimmt den „Entwurf eines Gesetzes zur Überleitung der Einkommensteuer in das regelmäßige Veranlagungsverfahren (Steuerüberleitungsgesetz)“ am 29. 5. (RT-Bd. 384, S. 2095), die übrigen Entwürfe am 7.8.25 an (RT-Bd. 387, S. 4200, 4204, 4207, 4215, 4206). Die Verkündung des Steuerüberleitungsgesetzes erfolgt am 29. 5. (RGBl. I, S. 75), die der übrigen Gesetze am 10.8.25 (RGBl. I, S. 189, 208, 214, 233).

3 Der Entw., am 30. 1. vom RFM als Kabinettsvorlage übersandt, sieht die Erhöhung der Steuersätze bei Bier um 100% und bei den Hauptarten der Tabakerzeugnisse um 25% vor (R 43 I/2396, Bl. 218-225).

4 Gemeint sind die im Londoner Schlußprotokoll vom 16.8.24 vorgesehenen Zahlungen, die im Falle erhöhter Steuereinnahmen des Reichs zusätzlich zu den Annuitäten ab 1927 zu leisten wären. In Unteranlage I zu Anlage I des Schlußprotokolls heißt es dazu: „Wenn der Ertrag der gesamten kontrollierten Einnahmequellen [...] im dritten Jahre 1 Milliarde oder im vierten Jahre 1¼ Milliarde übersteigt, so sollen die Leistungen aus dem Haushalt jeweils um # dieses Überschusses, jedoch um nicht mehr als 250 Millionen erhöht werden.“ (RGBl. 1924 II, S. 300).

5 S. dazu Dok. Nr. 22, P. 3.

6 Der am 30. 1. nebst umfangreicher Begründung übersandte Entw. (R 43 I/1399, Bl. 33, 35-43) soll das z. Z. noch geltende Reichsbesteuerungsgesetz vom 15.4.1911 (RGBl., S. 187) ersetzen und eine grundsätzliche Übereinstimmung des Reichsbesteuerungs- und des Landesbesteuerungsrechts hinsichtlich des gegenseitigen Besteuerungsverhältnisses herbeiführen. Er verpflichtet Reich, Länder und Gemeinden u. a. zur gegenseitigen Entrichtung der für ihre „im öffentlichen Interesse unterhaltenen Veranstaltungen“ festgesetzten Gebühren. Er befreit das Reich von allen Gerichtsgebühren, die Länder von Gebühren in Verfahren vor den Gerichten des Reichs. Er erklärt Reich, Länder und Gemeinden als körperschafts- und vermögensteuerpflichtig nach Maßgabe der Vorschriften des Körperschafts- und Vermögensteuergesetzes (RGBl. 1925 I, S. 208 und 233).

7 § 7 Abs. 1 lautet im Entw.: „Die Reichsbetriebe, die der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen, die Reichsbahngesellschaft, die Reichspost und die Monopolverwaltungen des Reichs haben auf Anforderungen der Wohngemeinden ihrer Arbeitnehmer Zuschüsse zu deren Verwaltungsaufwand [...] zu leisten.“ (R 43 I/1399, Bl. 35-43). – Die Endfassung des Gesetzes ist entsprechend geändert. S. § 8 Abs. 1 im RGBl. 1925 I, S. 253.

8 Der RFM leitet den Entw. am 7. 2. dem RR (RR-Drucks. Nr. 20, Bd. 1925 I), am 23. 4. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 801, Bd. 400). Dieser nimmt das Gesetz am 7. 8. an (RT-Bd. 387, S. 4225). Die Verkündung erfolgt am 10.8.25 (RGBl. I, S. 252).

3. Entwurf eines Reichsarbeitsgerichtsgesetzes.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß über die Grundsätze, nach denen der Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes zur alsbaldigen Vorlage an die gesetzgebenden Körperschaften ausgearbeitet werden solle, Besprechungen zwischen den sachlich hauptbeteiligten Ministerien, nämlich dem Reichsarbeits- und dem Reichsjustizministerium, stattgefunden hätten, die in den meisten Punkten eine Einigung möglich erscheinen ließen. Nur in der Frage der Zulassung einer Parteivertretung durch Anwälte stimme der Reichsminister der Justiz seinem (des Reichsarbeitsministers) Vorschlage nicht zu. Dieser knüpfe an das geltende Recht des Gewerbegerichtsgesetzes⁹ an und schließe die Anwälte von der Parteivertretung im ersten Rechtszuge aus. Eine Zulassung der Parteivertretung durch Anwälte auch im ersten Rechtszuge würde zum mindestens von der gesamten Arbeitnehmerschaft als eine unerträgliche Verschlechterung der Rechtslage empfunden werden¹⁰. Der *Reichskanzler* führte aus, daß nach seiner Auffassung dem Vorschlage des Reichsarbeitsministers zugestimmt werden müsse und ein Kompromiß in dieser Frage unglücklich sei. Das *Kabinet* stimmte sodann dem Vorschlage des Reichsarbeitsministers vorbehaltlich der Vorlage eines endgültigen Entwurfs über die Arbeitsgerichte zu¹¹.

4. Entwurf einer Verordnung über Ausdehnung der Unfallversicherung auf gewerbliche Berufskrankheiten.

[Der Entwurf¹² wurde nach kurzer Debatte im wesentlichen unverändert angenommen.]

5. Entwurf eines zweiten Gesetzes über Änderungen in der Unfallversicherung.

[Der Entwurf¹³ wurde nach kurzer Aussprache unverändert angenommen.]

6. Denkschrift über Ruhrentschädigung.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß die Denkschrift über die Ruhrentschädigung noch nicht völlig habe fertiggestellt werden können¹⁴.

Der *Reichsarbeitsminister* warf die Frage auf, ob die Denkschrift auch das Problem der Lohnsicherung¹⁵ enthalte; nach seiner Ansicht sei das nicht nötig.

⁹ S. §§ 31 und 56 des Gewerbegerichtsgesetzes in der Neufassung vom 29.9.1901 (RGBl., S. 353).

¹⁰ Die vorstehenden Ausführungen des RArbM stimmen inhaltlich und weitgehend auch wörtlich mit seiner Kabinettsvorlage vom 4. 2. überein. Einzelheiten über den weiteren Inhalt des in Vorbereitung befindlichen Entwurfs werden in der Vorlage nicht erwähnt (R 43 I/2063, Bl. 3).

¹¹ Zur Vorlage des Entwurfs und zur Beratung in der Kabinettsitzung am 16.7.25 s. Dok. Nr. 126, P. 1.

¹² Der vom RArbM am 30. 1. vorgelegte Entw. dehnt die Unfallversicherung (s. §§ 537–914 der Neufassung der Reichsversicherungsordnung (RVO) vom 15.12.24 im RGBl. I, S. 779) u. a. auf folgende gewerbliche Berufskrankheiten aus: (1) Erkrankungen durch Blei, Phosphor, Quecksilber, Arsen, Benzol; (2) Hauterkrankungen durch Einwirkung giftiger Hölzer; (3) Star bei Glasarbeitern. Der Versicherungspflicht unterliegen alle Betriebe, in denen derartige Giftstoffe gewonnen, verarbeitet oder verwendet werden (R 43 I/2093, Bl. 326–329). – Die VO wird vom RArbM am 12.5.25 erlassen (RGBl. I, S. 69).

¹³ Der am 22. 1. vorgelegte GesEntw. sieht die Änderung und Ergänzung zahlreicher §§ der RVO (s. Anm. 12) vor. Sein Kernstück bilden die Vorschläge, die sich mit den Aufgaben der Versicherungsträger, insbes. den Sach- und Geldleistungen bei völliger und teilweiser Erwerbslosigkeit befassen (R 43 I/2093, Bl. 296–313). Der RArbM leitet den Entw. am 6. 2. dem RR (RR-Drucks. Nr. 19, Bd. 1925 I) und am 13. 3. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 619, Bd. 399), der ihn am 4. 7. annimmt (RT-Bd. 386, S. 2694). Zu den zahlreichen Änderungen, die in den Ausschüssen des RR und im 9. Ausschuß des RT (Soziale Angel.) beschlossen werden, s. Niederschriften über die Vollsitzungen des RR 1925, § 160 und RT-Drucks. Nr. 1060, Bd. 402. Die Verkündung des Gesetzes erfolgt am 14.7.25 (RGBl. I, S. 97).

¹⁴ Vgl. Anm. 9 zu Dok. Nr. 10.

¹⁵ S. dazu Anm. 8 zu Dok. Nr. 10.

Staatssekretär Fischer erwiderte, daß das Problem der Lohnsicherung in der Denkschrift nicht behandelt werde, und daß die Denkschrift mit Anlagen im ganzen ungefähr 100 Seiten umfassen werde. Die Denkschrift werde wahrscheinlich noch heute (5. Februar) im Bürstenabzug fertiggestellt und baldigst den Ressorts zugeleitet werden¹⁶.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß über die Denkschrift möglichst bald in einer Kabinettsitzung gesprochen werden müsse¹⁷.

7. Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung der deutschen Rentenbank-Kreditanstalt¹⁸.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug den Inhalt des Entwurfs vor¹⁹.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß er auch einen Kommissar des Reichsfinanzministeriums für erforderlich halte, im übrigen jedoch gegen die Vorlage nichts einzuwenden habe.

Der *Reichswirtschaftsminister* stimmte der Vorlage zu, erklärte es jedoch für erforderlich, daß das Reichswirtschaftsministerium bei großen Kreditoperationen beteiligt werde.

Das *Kabinett* stimmte sodann dem Entwurf mit der Maßgabe zu, daß die im § 8 Absatz 1 Satz 1 vorgesehene Befugnis der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt, verzinsliche Schuldverschreibungen auf den Inhaber bis zum achtfachen Betrage ihres Kapitals zwecks Beschaffung von Mitteln zur Kreditgewährung für die Landwirtschaft auszugeben, an die Genehmigung der Reichsregierung geknüpft werden solle²⁰. Über die Frage der Zuständigkeit bei der Regelung der Reichsaufsicht durch Reichskommissare bei Genehmigung von Auslandskrediten sollen sich das Reichs Ernährungs-, Reichsfinanz-, Reichsarbeits- und Reichswirtschaftsministerium ins Benehmen setzen²¹.

8. Außerhalb der Tagesordnung: Beantwortung der Interpellationen Müller-Franken und Koch-Weser und Genossen Nr. 374 und 376 der Drucksachen des Reichstags²² (Aktenpublikation Tirpitz).

[Das Kabinett übertrug die Beantwortung der Interpellationen dem Reichsminister der Justiz²³.]

¹⁶ S. Anm. 1 zu Dok. Nr. 17.

¹⁷ S. Dok. Nr. 17, P. 1.

¹⁸ Zur Vorgeschichte: § 9 des Gesetzes über die Liquidierung des Umlaufs an Rentenbankscheinen vom 30.8.24 (RGL. II, S. 252) sah die Errichtung einer landwirtschaftlichen Kreditanstalt vor, der die Kapitalmittel der in Liquidation gehenden Rentenbank überwiesen werden sollten. Zweck der neuen Kreditanstalt sollte die Beschaffung langfristiger Kredite für die Landwirtschaft sein. Nachdem im Herbst 1924 über zwei diesbez. Gesetzentwürfe des RMin. keine Einigung mit den Ländern erzielt werden konnte, faßte das Kabinett Marx am 15. 12. den folgenden Beschluß: Die Kreditmittel der Rentenbank werden an eine Treuhandstelle überwiesen, die während einer bis zum 1.11.25 laufenden Übergangszeit Kredite an landwirtschaftliche Kreditinstitute ausgibt. Sobald während der Übergangszeit eine Rentenbank-Kreditanstalt geschaffen wird, gehen die Kreditmittel aus der Treuhandstelle an die Kreditanstalt über. – Die Treuhandstelle trat mit Wirkung vom 22.12.24 in ihre Funktion. Weitere Einzelheiten zur Vorgeschichte s. in dieser Edition: Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 365, P. 1 und Dok. Nr. 372, P. 1.

¹⁹ Der am 2.2.25 vorgelegte Entw. bestimmt: Die Dt. Rentenbank-Kreditanstalt ist eine juristische Person des öffentl. Rechts. Organe sind Vorstand, Verwaltungsrat und Anstaltsversammlung. Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden, elf von der Anstaltsversammlung berufenen, acht vom RR bestellten Personen. Vorsitzender ist zunächst der Präs. der Dt. Rentenbank, später wird er vom Verwaltungsrat gewählt. Die Wahl bedarf der Genehmigung durch die RReg. Aufgaben der Kreditanstalt sind: Gewährung zinsbarer Darlehen an landwirtschaftliche Kreditinstitute, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf die Inhaber, Kauf und Verkauf von Devisen, kurzfristige Anlage verfügbarer Kassenbestände (R 43 I/669, Bl. 133-157).

²⁰ Die dem RR am 21.2.25 zugeleitete Fassung des Entwurfs ist entsprechend ergänzt (RR-Drucks. Nr. 29, 1925 I).

²¹ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 76, P. 2.

²² S. zuvor Dok. Nr. 12, P. 7, dort bes. Anm. 9.

²³ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 112, P. 8.

9. Personalsache (Reichsfinanzminister). [...]

10. Beleidigung der Reichsregierung durch den Landwirt Dr. Paul in Hohenstein. [...]

Zitierhinweis

Nr. 16 Kabinettsitzung im Reichstagsgebäude. 5. Februar 1925, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 55–59 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D16>